

derni Fiorentini 8 (1979) 179–196. Von der konkurrierenden axiomatischen Methode des HEINECCIUS [3] hat schon LANDSBERG gesagt, daß sie sich neben der von WOLFF ausnehme wie ein rhetorisch eleganter Wahrscheinlichkeitsschluß neben dem umständlichen, aber zwingenden Syllogismus. Zur demonstrativen wie zur axiomatischen Methode jetzt J. SCHRÖDER, *Recht als Wissenschaft* (2001) 180 ff.

Zweiter Teil

Das Zeitalter der Aufklärung (bis 1800)

Im Wiener Kunsthistorischen Museum ist ein Bild zu sehen, das Kaiser JOSEPH II. mit seinem Bruder, dem späteren Kaiser LEOPOLD II., zeigt. Den Hintergrund bildet die Stadt Rom mit Engelsburg und Petersdom, und seitwärts liegen auf einem Tisch ein Plan von Rom und ein Buch: MONTESQUIEU *Esprit des Lois*. Aufklärung als Regierungsprogramm – hier wird sie sichtbar.

Hat LEOPOLD mit seinen Reformen in Toskana den Typus des aufgeklärten absoluten Herrschers am idealsten verkörpert, so eröffnete JOSEPH vor allem mit seiner rationalistischen Kirchenreform jenen »Krieg der Regierung gegen die alten Sitten und Gewohnheiten des Volkes«, den ihm die Nachwelt vorwarf. Das große Vorbild des aufgeklärten Absolutismus war jedoch FRIEDRICH DER GROSSE, der preußische *roi philosophe*, der schon bei seinem Regierungsantritt 1740 mit der Abschaffung der Folter und der Rückberufung von CHRISTIAN WOLFF die Aufmerksamkeit des aufgeklärten Europa auf sich lenkte. Das selbe Preußen hatte mit CHRISTIAN THOMASIUS in Halle schon am Beginn des 18. Jh. den ersten bedeutenden Vertreter einer aufgeklärten Jurisprudenz aufzuweisen.

Träger der aufklärerischen Geistesbewegung war auch in Deutschland die schmale Schicht der Gebildeten: der studierten Juristen, Theologen oder Mediziner, Gymnasial- oder Universitätsprofessoren, hohen Beamten und welterfahrenen Kaufleute. Sie waren die Leser der jetzt aufkommenden Zeitschriften, die Subskribenten der literarischen Neuerscheinungen, die Korrespondenten der gelehrten Gesellschaften, die mit ihren Preisaufgaben die Fragen der Zeit zur Erörterung stellten – von der Reform des Strafrechts bis zur Aufhebung von Flurzwang und Koppelweide.

Heute würde man diese Schicht wohl als bürgerlich bezeichnen, obwohl das eigentliche Stadtbürgertum der Handwerker und Krämer daran kaum Anteil hatte, wohl aber die Pastoren und Amtsmänner auf dem Lande. Auch viele Adlige gehörten aber dazu, und sogar einige »gelehrte Bauern«, die selbst von Fürsten weither besucht wurden. Sie alle hatten durch das Naturrecht gelernt, sich als Bürger des Gemeinwesens, der *societas civilis*, zu verstehen. Die Standesunterschiede wurden dadurch relativiert, obwohl sie fortbestanden. Es ist das Bürgertum als politische Lebensform, das sich hier ankündigt.

6. Die Kodifikationen

I. Zur Einführung

Als FRIEDRICH WILHELM I. von Preußen im Jahre 1721 das verbesserte Landrecht des Königreichs Preußen erließ, befahl er seinen Untertanen im Publikationspatent, »daß sie dieser Unserer Ordnung und Satzung des verbesserten Landrechts ... nachleben.« Zugleich verbot er den Richtern künftig den »Vorwand«, das Landrecht deshalb im einen oder anderen Stück nicht anzuwenden, weil diese Sätze nicht »zur Observanz« gekommen seien: »weil sie schuldig seyn, Unsere Gesetze zur Observanz zu bringen«.

Es war ein neuartiger Anspruch, den der König hier erhob. In Angelegenheiten der »guten Polizei« hatten die Landesfürsten zwar seit jeher Ordnungen und Gebote erlassen, deren Befolgung sie erzwingen. Das eigentliche Recht aber hatte bis dahin nicht zur Disposition des Gesetzgebers gestanden. Noch die großen Landrechtsreformationen des 16. Jh. wollten nur vereinfachen, Zweifel ausräumen und Widersprüche klären. Gemeines Recht und lokale Statuten durch einen neuen Text von autoritativer Geltung zu ersetzen, war nicht ihre Absicht.

Eben dies aber wollten die absolutistischen Gesetzgeber. Ihre Motive lagen auf dem Gebiet der Justizpolizei: die vielbeklagte lange Dauer der Prozesse sollte vermindert, die hohe Kostenlast erleichtert werden. Dazu schien es nötig, die unübersichtlichen Textmassen des überlieferten Rechts abzulösen durch neue, einfache Gesetze, die keinen Anlaß mehr boten zu juristischen Kontroversen und Subtilitäten. Diese Gesetze erhoben Anspruch auf buchstäbliche Befolgung; ihre Interpretation blieb dem Gesetzgeber selbst vorbehalten, während den Juristen jede Auslegung und Kommentierung verboten war.

Dieses absolutistische Gesetzgebungsprogramm hängt unverkennbar mit der von den Naturrechtsdenkern gehegten Gewißheit zusammen, das Recht in einem so klaren und einleuchtenden System darstellen zu können, daß man die einzelnen Entscheidungen daraus mit geradezu mathematischer Folgerichtigkeit ableiten könne. Dabei dachte man zunächst nicht an inhaltliche Neuerungen gegenüber den geltenden Rechten, sondern nur an ihre systematische und konzentrierte Neufassung unter Entscheidung alter und Vermeidung neuer Kontroversen. GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ gab mit seinem Plan eines *Corpus iuris reconcinatum* (1672) gewissermaßen das Stichwort für die ersten Kodifikationsversuche. Allerdings hatten die Gesetzgeber ihre Ziele inzwischen weiter gesteckt; auch die vernunftgemäße Umgestaltung der Rechtsinhalte stand nun auf ihrem Programm.

So lassen sich bei den absolutistischen Kodifikationen zwei Phasen unterscheiden: zunächst die einer Neufassung des überlieferten Rechts in naturrechtlicher Systematik, und sodann die einer Schaffung neuen Rechts aus dem Geiste der Vernunft. Erst in dieser zweiten Epoche kann man von aufklärerischen Kodifikationen sprechen.

Am Beginn der Kodifikationsbemühungen steht der preußische Justizreformer SAMUEL VON COCCEJI. Schon das verbesserte preußische Landrecht von 1721 war sein Werk; allerdings galt es nur im eigentlichen Königreich Preußen, also in Ostpreußen. Im Jahre

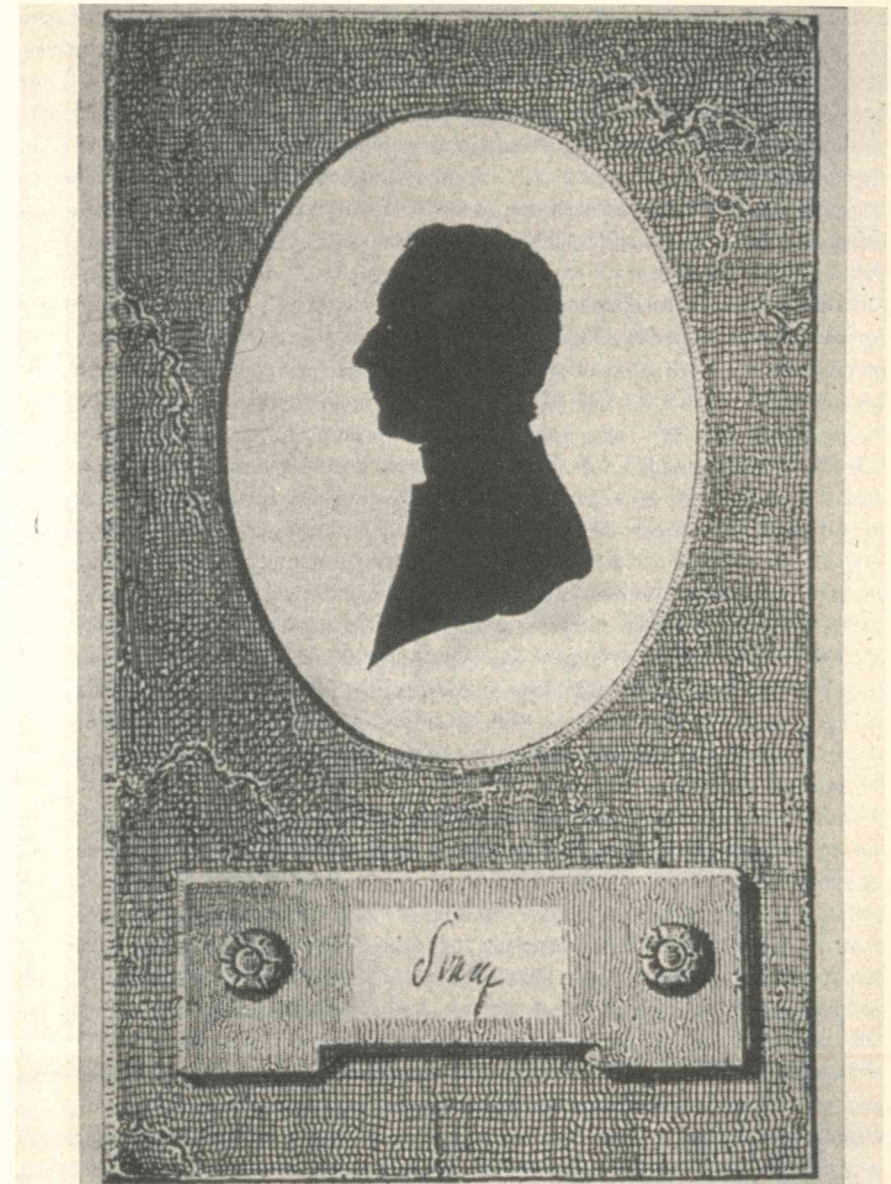


Abb. 4 CARL GOTTLIEB SVAREZ (1746–1798). Der Advokatensohn aus dem schlesischen Schweidnitz, Verfechter eines aufgeklärten Absolutismus [21], trug als Mitarbeiter des Ministers Graf Carmer die Hauptlast bei der Ausarbeitung des preußischen Allgemeinen Landrechts von 1794.

1738 betraute FRIEDRICH WILHELM I. COCCEJI ein erstes Mal mit dem Entwurf eines Gesetzbuchs für die gesamte preußische Monarchie. Allerdings hatten zunächst andere Reformaufgaben Vorrang, und der Auftrag an COCCEJI wurde von FRIEDRICH DEM GROSSEN erst 1746 erneuert. 1749 erschien der erste Band von COCCEJIS »*Project des Corpus Juris Fridericiani*, d.h. S.M. in der Vernunft und Landesverfassung gegründetes Landrecht, worin das römische Recht in eine natürliche Ordnung und richtiges Systema nach denen dreien *Objectis Juris* gebracht«. Diesem ersten, personenrechtlichen Teil folgte 1751 das Sachenrecht; doch starb COCCEJI 1755, und der Siebenjährige Krieg ließ weitere Arbeiten nicht zu.

Erfolgreicher war zur gleichen Zeit das Kurfürstentum Bayern. Seine Kodifikation war das Werk eines einzigen Mannes, des Freiherrn WIGULÄUS XAVERIUS ALOYSIUS VON KREITMAYR. Sohn eines Advokaten, stieg er als tüchtiger Jurist im bayrischen Dienst auf, wurde 1745 geadelt und stand seit 1758 als Kanzler für mehr als dreißig Jahre an der Spitze der bayrischen Verwaltung – eine Karriere, wie sie erst im Absolutismus möglich war! Seine Gesetzgebungsarbeit vollendete KREITMAYR in relativ kurzer Zeit. Den Anfang machte 1751 der *Codex iuris Bavarici criminalis* mit dem Straf- und Strafprozeßrecht, 1753 folgte das Zivilprozeßrecht im *Codex juris Bavarici judicarii*, und den Abschluß bildete 1756 das Zivilrecht im *Codex Maximilianeus Bavaricus civilis* [20]. Alle drei Gesetzbücher wurden von KREITMAYR selbst ausführlich kommentiert.

Ohne rechten Abschluß blieben damals die Kodifikationsarbeiten in Österreich. Zwar trat 1768 die *Constitutio Criminalis Theresiana* in Kraft, aber der 1766 in acht Bänden vorgelegte Entwurf eines *Codex Thesianus iuris civilis* wurde von der Kaiserin MARIA THERESIA abgelehnt. Damit war das Konzept eines »römischen Rechts in natürlicher Ordnung« für Österreich gescheitert; die zweite, aufklärerische Phase des Kodifikationszeitalters zog herauf.

Der 1772 errichteten neuen österreichischen Gesetzeskommission war von vornherein die Aufgabe gestellt, ein Zivilgesetzbuch aus dem Geiste der »natürlichen Billigkeit« zu schaffen. Der Verfasser des Entwurfs, der Hofrat JOHANN BERNHARD HORTEN, starb jedoch 1786, als der personenrechtliche erste Teil seines Werkes eben unter dem Titel »Josephinisches Gesetzbuch« publiziert worden war, und so blieb die Arbeit erneut liegen. Nur auf dem Gebiet des Strafrechts wurde die Thesiana von 1768 im Jahre 1787 durch ein neues »Allgemeines Gesetzbuch über Verbrechen und derselben Bestrafung« abgelöst, das den Forderungen des bedeutenden Aufklärers JOSEPH VON SONNENFELS Rechnung trug.

Nach dem Tode JOSEPHS II. berief Kaiser LEOPOLD II. 1790 seinen alten Lehrer KARL ANTON FREIHERR VON MARTINI an die Spitze der Gesetzgebungskommission, der bis 1782 Professor des Naturrechts in Wien, seit 1788 Vizepräsident der Obersten Justizstelle, des höchsten Gerichtshofs der deutschen Erbländer der Habsburger war. MARTINIS Entwurf war 1796 fertig. Im folgenden Jahr wurde er in den durch die polnische Teilung neu erworbenen Gebieten zum 1.1.1798 als »Westgalizisches Gesetzbuch« in Kraft gesetzt. Anders als in Preußen 1793 trug diese Erprobung in den neuen polnischen Provinzen jedoch nicht dazu bei, das Gesetzbuch für die Einführung in der Gesamtmonarchie zu empfehlen. Besonders

die vorangestellten Verfassungsgrundsätze [23] stießen angesichts der französischen Ereignisse immer mehr auf Bedenken. MARTINIS Schüler FRANZ VON ZEILLER, der schon 1782 sein Lehrstuhlnachfolger geworden war und der Gesetzeskommission seit 1797 angehörte, schuf nach dem Tode seines Lehrers die endgültige Fassung des Gesetzbuchs, das im Jahre 1811 als »Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für die gesamten Deutschen Erbländer der österreichischen Monarchie« in Kraft trat.

Unterdessen war die preußische Kodifikationsarbeit schon lange zum Abschluß gekommen. Begonnen hatte sie 1780 allerdings mit einem Eklat: mit der Justizkatastrophe des MÜLLER ARNOLD-Prozesses. Überzeugt, daß der Müller die Prozesse gegen seinen adligen Verpächter zu Unrecht verloren habe, griff der König durch Machtspruch ein [21], bestrafte die beteiligten Richter mit Festungshaft und entließ den Großkanzler VON FÜRST. Sein Nachfolger wurde der bisherige schlesische Justizminister JOHANN HEINRICH CASIMIR VON CARMER, dem der König durch Kabinettsorder vom 14.8.1780 den Auftrag zur Reform des preußischen Rechts erteilte. Schon im folgenden Jahr konnte CARMER unter dem Titel *Corpus Juris Fridericianum* den Entwurf einer Gerichtsordnung vorlegen; das große Kodifikationswerk hatte begonnen.

CARMER hatte zwar auch selbst Anteil an den Entwürfen. Eigentlicher Schöpfer der Kodifikation war aber der engste Mitarbeiter des Großkanzlers, CARL GOTTLIEB SVAREZ. Der Advokatensohn aus Schweidnitz, der in Frankfurt/Oder bei dem WOLFF-Schüler JOACHIM DARJES gehört hatte, hatte sich schon in Breslau seit 1771 als Helfer CARMERS bewährt. Neben SVAREZ ist noch ERNST FERDINAND KLEIN zu nennen, späterer Professor in Halle und Obertribunalsrat in Berlin, der bei der Kodifikation vor allem für das Strafrecht verantwortlich war.

Nach jahrelanger Materialsammlung entstand zunächst 1784 ein Vorentwurf von KLEIN, dann 1786 ein Entwurf von SVAREZ, der FRIEDRICH DEM GROSSEN vorgelegt wurde. Die Kritik des alten Königs (»Es ist aber sehr dicke, und Gesetze müssen kurz und nit weitläufigt seyn«) läßt noch einmal das absolutistische Gesetzgebungsideal erkennen. Freilich unterschied sich der preußische Entwurf schon darin von allen anderen, daß er das bürgerliche Recht in einem sehr umfassenden Sinne, der selbst das Strafrecht einschloß, in einem einzigen Gesetzbuch zu vereinigen suchte. 1787 gedruckt, wurde der Entwurf in der Öffentlichkeit mit großem Interesse aufgenommen und erörtert; mit Recht hat man gesagt, daß Deutschland dieses Gesetzeswerk »als eines der frühesten gemeinsamen kulturellen Anliegen erlebte« (H. THIEME). Im März 1791 wurde das »Allgemeine Gesetzbuch für die preußischen Staaten« publiziert und sollte am 1.6.1792 in Kraft treten. Wenige Wochen vorher wurde es jedoch vom König FRIEDRICH WILHELM II. überraschend suspendiert.

Es war vor allem die heftige Kritik des preußischen Adels, die den König zu diesem ungewöhnlichen Schritt veranlaßte. Angesichts der Verschärfung der politischen Lage in Frankreich ließ sich wirkungsvoll behaupten, das Gesetzbuch müsse namentlich bei der gutsuntertänigen Landbevölkerung zwangsläufig revolutionäre Erwartungen wecken. Was der Gesetzgebung zu Hilfe kam, war die Notwendigkeit, in den 1793 neu erworbenen polnischen Gebieten ein zeitgemäßes Recht einzuführen. Einige der beanstandeten Sätze wur-

den gestrichen, und unter dem weniger traditionsfeindlichen Titel »Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten« konnte das Gesetzbuch endlich am 1.6.1794 in Kraft treten.

Der märkische Gutsherr ACHIM VON ARNIM bezeichnete das preußische Gesetzbuch schon 1814 als eine »Constitutionsurkunde«. In der Tat ist es richtig, daß das ALR mehr als die bayrische oder die österreichische Kodifikation auch ein Spiegelbild von Staat und Gesellschaft war; sein rasches Veralten hat hierin seinen Hauptgrund. Die strenge Scheidung zwischen Adel, Bürgerstand und Bauernstand etwa mußte schon 1807 durch das STEINSCHES Oktoberedikt aufgebrochen werden; in Österreich trat die Gesetzgebungsarbeit damals erst in ihre letzte Phase. Sowohl der noch stark dem gemeinen Recht verbundene bayrische Codex als auch das bewußt unpolitische österreichische ABGB haben so der Zeit besser widerstanden als das Werk von SVAREZ.

Literaturhinweise

Zum neuartigen Geltungsanspruch des verbesserten preußischen Landrechts von 1721 vgl. W. EBEL, Geschichte der Gesetzgebung in Deutschland (2. Aufl. 1958) 71.

Über das Zeitalter der großen, vom Naturrecht geprägten Kodifikationen insgesamt vgl. etwa WIEACKER 322–347, CONRAD II 382–405. Zu COCCEJI und KREITTMAYR vgl. die entsprechenden Artikel bei KLEINHEYER/SCHRÖDER. Ferner W. SELLERT, Samuel von Cocceji, ein Rechtserneuerer Preußens, in: JuS (1979) 770–773; W.X.A. Frhr. von Kreittmayr. Festschrift zum 200. Todestag, hrsg. v. R. BAUER u. H. SCHLOSSER (1991). Zur österreichischen Kodifikationsgeschichte s. H. STRAKOSCH, Privatrechtskodifikation und Staatsbildung in Österreich 1753–1811 (Wien 1976). Über MARTINI und ZEILLER vgl. wiederum KLEINHEYER/SCHRÖDER sowie den Forschungsband Franz von Zeiller, hrsg. v. W. SELB u. H. HOFMEISTER (Wien 1980).

Zur preußischen Gesetzgebung ist lesenswert noch immer H. THIEME, Die preußische Kodifikation, in: ZRG.GA 57 (1937) 355–428. Wichtig jetzt A. SCHWENNICK, Die Entstehung der Einleitung des preuß. ALR von 1794 (IC Sdh. 61, 1995); zur Suspendierung 1792 T. FINKENAUER, Vom Allg. Gesetzbuch zum Allg. Landrecht – preuß. Gesetzgebung in der Krise, in: ZRG.GA 113 (1996) 40–216. Eine Neuausgabe des Textes besorgte H. HATTENHAUER (1970; 2. Aufl. 1994). Über SVAREZ als eigentlichen Schöpfer des ALR vgl. neben KLEINHEYER/SCHRÖDER namentlich WOLF, Rechtsdenker 424–466. Eine marxistische Kritik des ALR unternahm U.J. HEUER, ALR und Klassenkampf (Ost-Berlin 1960). Zur gesellschaftlichen Bedeutung vgl. R. KOSELLECK, Preußen zwischen Reform und Revolution. ALR, Verwaltung und soziale Bewegung 1791–1848 (2. Aufl. 1975). Die Äußerung von ARNIM ist belegt bei THIEME 407.

Zur Bewertung des ALR vgl. vor allem H. CONRAD, Die geistigen Grundlagen des ALR (1958); DERS., Das ALR von 1794 als Grundgesetz des friderizianischen Staates (1965). Kritisch hierzu G. BIRTSCH, Zum konstitutionellen Charakter des preuß. ALR, in: Polit. Ideologien u. nationalstaatl. Ordnung. Festschr. TH. SCHIEDER (1968) 98–115. Daß das ALR

die »rechtliche Gesamtordnung des preußischen Staates« darstelle, trifft freilich nicht zu. Es ist vielmehr ein »bürgerliches« Gesetzbuch im umfassenden Sinne der Zeit, regelt also nur Gegenstände, die es mit der Rechtsstellung des Bürgers zu tun haben. Dazu P. PREU, Polizeibegriff und Staatszwecklehre (1983) 278–281.

Zur Wirkungsgeschichte B. DÖLEMEYER/H. MOHNHAUPT (Hrsg.), 200 Jahre Allg. Landrecht für die preuß. Staaten (IC Sdh. 75, 1995); Reformabsolutismus und ständ. Gesellschaft (Beiheft 3 der Forsch. zur brand. u. preuß. Geschichte NF., 1998).

II. Quellentexte

20. Geteiltes Eigentum

Aus dem Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis (1756)

§ 1. Was Emphyteusis seye?

Wenn ein unbewegliches Gut gegen gewiss- und bestimmter Verreichnuß dergestalt verliehen wird, daß man dadurch kein blosses Personal-Recht gegen den Verleiher, wie in vorbemelter Locatione Conductione, sondern eine Grund-Gerechtigkeit und das nutzbare Eigentum (Jus reale et Dominium utile) hierauf erlangt, so heißt es Emphyteusis oder Bau-Recht, und wird der Verleiher eines solchen Guts der Grund- und Eigenthums-Herr (Dominus directus) der andere hingegen, deme solches verliehen ist, der Grundhold oder Grund-Unterthan (Dominus utilis vel Emphyteuta) genannt.

§ 2. Wie vielerley?

Jetztgedachte Verleihung geschiehet auf unterschiedliche Weis, und zwar so, daß solche Imo entweder nur auf des Grundholdens Person und seinen Leib, oder 2do auch auf seine Erben und Nachkommen, oder 3tio zwar auf beede, jedoch nur solange der Grund-Herr lebt, oder endlich 4to sich nicht weiter als bis auf erfolgende Abstiftung erstreckt. Die 1te Gattung wird Leib-Recht oder Leib-Geding, die 2te Erb-Recht, die 3te Neustift, und endlich die 4te Herrn-Gunst oder veranleitete Freystift genannt. Von dem Erb-Recht sieht §vum seq. 3. von Leib-Geding und denen übrigen Gerechtigkeiten aber §vum seq. 29. etc. Ueberhaupt ist hierunter zu merken, daß gleichwie der Gebrauch und das Herkommen bey keiner von erstbemelten vier sammentlichen Gattungen sich in hiesigen Landen durchgehends gleich, sondern gar unterschiedlich bezeigt, also auch bey denen hierüber vorfallenden Irrungen und Streitigkeiten gegenwärtige Constitution und Verordnung nur soweit für eine General-Regul angenommen und beobachtet werden solle, als kein besonderes Geding, Res judicata, oder jedes Orts hergebrachte legale Oberservanz und Gewohnheit entgegen stehet.

§ 3. Insonderheit von dem Erb-Rechts-Contract und in was für Sachen solcher Statt habe?

Erb-Recht kan nur auf unbeweglichen Gütern, soweit sie dem Verleiher zugehörig seynd, von ihm verliehen werden, was demnach anderen schon Grund-Lehenbar- oder gar

Deutsche Rechtsgeschichte

Band 1: Bis 1250 · Band 2: 1250–1650 · Band 3: Seit 1650

Neubearbeitungen 2008

Karl Kroeschell

Deutsche Rechtsgeschichte

Band 3: Seit 1650

5., durchgesehene Auflage



BÖHLAU VERLAG KÖLN WEIMAR WIEN · 2008

EK 2008-1502, 3(2)
DAN

7ca
15
3
S.Ed

Karl Kroeschell ist Professor em. für Deutsche Rechtsgeschichte, Bürgerliches Recht und Handelsrecht an der Universität Freiburg.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-8252-2736-4 (UTB)
ISBN 978-3-412-10706-2 (Böhlau)

Umschlagabbildung:

Siegel der juristischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen.
Aus Gesner, J.M.: »De academia Georgia Augusta ...«, (wohl 1737)

© 2008 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar Wien
Ursulaplatz 1, D-50668 Köln, www.boehlau.de

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig.

Einbandgestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart
Druck und Bindung: AALEX Druck GmbH, Großburgwedel
Gedruckt auf chlor- und säurefreiem Papier
Printed in Germany

ISBN 978-3-8252-2736-4

Vorwort

Der hier in neuem äußeren Gewand vorgelegte dritte Band meiner Deutschen Rechtsgeschichte war zuerst 1989 erschienen, also in großem zeitlichen Abstand zu den Bänden 1 und 2 von 1972 und 1973. Über die sachlichen und persönlichen Gründe für diese Verspätung habe ich damals in einem ausführlichen Nachwort berichtet, auf das ich hier verweisen darf.

Immerhin ergab sich daraus, daß bei der Überarbeitung für die 3. Auflage 2001 kein so großer Zeitabstand zu bewältigen war wie bei der Neubearbeitung von Band 1 im Jahre 1999 oder von Band 2 seit 2003. Zwar galt es das Ende der DDR und die deutsche Wiedervereinigung im Jahre 1990 darzustellen (alles beim ersten Erscheinen 1989 noch nicht abzusehen!). Im übrigen konnte ich mich jedoch mit der Einarbeitung der wichtigsten neueren Literatur begnügen.

Ebenso mußte ich es auch diesmal halten. Der beim Verlagswechsel eingetretene Verlust der Satzdatei (samt Bildvorlagen) hatte mich dazu genötigt, in langwieriger Arbeit nicht nur die Ergänzungen von 2001, sondern auch sämtliche Formatierungen wiederherzustellen. So fehlte es an der Zeit, die eine oder andere kollegiale Anregung aufzugreifen, was sich hoffentlich bald einmal nachholen läßt.

Dem Böhlau-Verlag, in dem meine Rechtsgeschichte nun ihre neue Verlagsheimat gefunden hat, danke ich für die verständnisvolle Betreuung und wünsche dem Bande so viele interessierte Leser wie bisher.

Freiburg im Breisgau, im September 2007

Karl Kroeschell